



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPEs

BOLETIM INFORMATIVO – EDITAL 01/2008

Cód. DER-ES-122 – Técnico Superior de Suporte
Gestão Jurídica

1. A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu título II os direitos e garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos. São eles:
 - A) direitos individuais e coletivos, direitos sociais e trabalhistas, nacionalidade, direitos políticos e organização política.
 - B) direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos.
 - C) direitos individuais, direitos trabalhistas, nacionalidade, direitos de propriedade e partidos políticos.
 - D) direitos coletivos, direitos sociais, propriedade, direitos políticos e organização política.
2. Conforme dispõe a Constituição Federal, a federação brasileira é constituída pela união indissolúvel:
 - A) da União, dos estados e do Distrito Federal.
 - B) da União, dos estados, dos municípios e dos territórios.
 - C) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
 - D) da União, dos estados e dos municípios.
3. Assinale a alternativa correta. Em decorrência do princípio da independência e harmonia dos poderes:
 - A) o Poder Executivo não participa do processo legislativo.
 - B) ao Poder Judiciário é vedada a prática de atos administrativos.
 - C) cada um dos Poderes pode organizar livremente seus serviços, observando apenas os preceitos constitucionais e legais.
 - D) trata-se de função típica do Poder Legislativo, legislar e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Judiciário.
4. Analise as proposições em relação ao orçamento e assinale a alternativa correta.
 - I. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
 - II. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara dos Deputados, na forma do regimento especial.
 - III. A despesa com pessoal inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
 - A) Está correta apenas a afirmativa I.
 - B) Está correta apenas a afirmativa II.
 - C) Está correta apenas a afirmativa III.
 - D) Estão corretas todas as afirmativas.
5. Dispõe a Constituição Federal, em seu Art. 179: “A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às _____, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela _____ de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.
 - A) autarquias e fundações – notificação.
 - B) microempresas e empresas de pequeno porte – simplificação.
 - C) microempresas e empresas de pequeno e médio porte – complexidade.
 - D) sociedades de economia mista – simplificação.

6. No que tange ao direito do consumidor, não podemos afirmar que:
- A) consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
 - B) o fornecedor desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
 - C) fornecedor é toda pessoa jurídica pública ou privada, nacional ou estrangeira e os entes despersonalizados.
 - D) equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
7. De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para assegurar a efetividade desse direito:
- A) disponibiliza as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção de ecossistemas naturais.
 - B) constituem patrimônio da humanidade a zona costeira, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal Mato-Grossense.
 - C) incumbe ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas que comportem risco ao meio ambiente.
 - D) impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
8. De acordo com o Código Civil:
- A) a personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida, colocando-se a salvo os direitos do nascituro.
 - B) são absolutamente incapazes os menores de 14 (quatorze) anos, as pessoas que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e as pessoas que, mesmo por causa transitória, não puderam exprimir sua vontade.
 - C) a aplicação da teoria da desconconsideração da personalidade jurídica conduz à extinção da sociedade, pois põe fim à separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade.
 - D) as associações e sociedades são constituídas pela união de pessoas naturais para fins lucrativos, sendo que a lei reconhece sua personalidade jurídica e lhes permite o exercício de todos os direitos.
9. Em se tratando dos atos jurídicos, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () No ato jurídico em sentido amplo há uma manifestação de vontade do agente, mas as suas consequências são as previstas em lei e não a vontade das partes.
 - () O pagamento de uma obrigação constitui um típico ato jurídico em sentido estrito.
 - () O ato jurídico em sentido estrito também é denominado de ato voluntário.
- A) F/F/V.
 - B) V/F/V.
 - C) F/V/F.
 - D) V/V/F.
10. É um bem móvel:
- A) o penhor agrícola.
 - B) o direito do autor.
 - C) a servidão predial.
 - D) a enfiteuse.
11. Correspondem aos elementos constitutivos da propriedade em geral, exceto:
- A) direito de usar (*jus utendi*).
 - B) direito de gozar ou usufruir (*jus fruendi*).
 - C) direito de reaver a coisa (*rei vindicatio*).
 - D) direito de indispor da coisa (*jus abutendi*).

12. Quanto aos direitos reais sobre coisas alheias, assinale a alternativa correta.
- I. A constituição do direito real sobre coisa alheia se dá por atos *inter vivos* ou *causa mortis*.
 - II. São espécies de direitos reais sobre coisas alheias os direitos reais de gozo, os direitos reais de garantia e o direito real de aquisição.
 - III. O direito real sobre coisa alheia é o de receber, por meio de norma jurídica, permissão do seu proprietário para usá-la ou tê-la como se fosse sua, em determinadas circunstâncias, ou sob condição de acordo com a lei e com o que foi estabelecido em contrato válido.
- A) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
 - B) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
 - C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
 - D) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
13. O Código Civil estabeleceu um preceito genérico sobre o mau uso da propriedade, em termos claros e apropriados. As interferências, ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde capazes de causar conflitos de vizinhança podem ser classificados em 3 (três) espécies:
- A) ilegais, imorais e restritivos.
 - B) abusivos, imorais e lesivos.
 - C) lesivos, restritivos e ilegais.
 - D) ilegais, abusivos e lesivos.
14. São registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais, exceto:
- A) as sentenças declaratórias de ausência.
 - B) as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.
 - C) as emancipações.
 - D) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filho ilegítimo.
15. A onerosidade excessiva, advinda de evento extraordinário e imprevisível, que dificulta o adimplemento da obrigação por uma das partes é motivo de:
- A) resolução por inexecução involuntária.
 - B) anulabilidade do contrato.
 - C) resolução do contrato por estar subentendida a cláusula *rebus sic stantibus*.
 - D) rescisão contratual por retratação.
16. A jurisdição atua quando provocada pela parte que considera ter sido lesada em seus direitos, seja por ação ou omissão de um particular, ou da Administração Pública. Nesse caso, diz-se que a jurisdição é:
- A) voluntária ou graciosa.
 - B) contenciosa ou propriamente dita.
 - C) contenciosa ou graciosa.
 - D) voluntária ou propriamente dita.
17. A competência absoluta:
- A) pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
 - B) é prorrogável, se a exceção não for oposta no prazo da contestação.
 - C) deve ser alegada em exceção de incompetência.
 - D) é desinfluyente para a validade do processo.
18. Quanto aos procedimentos, analise as proposições e assinale a resposta correta.
- I. Embora resulte da lei, a escolha do procedimento é uma faculdade da parte, pois visa uma melhor distribuição da justiça.
 - II. No sistema brasileiro, o procedimento sumário também é de cognição plena e produz sentença com a mesma força e estabilidade da sentença produzida em procedimento sumaríssimo.
 - III. O procedimento ordinário inicia-se com a petição inicial, que será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
 - B) Estão corretos apenas os itens II e III.
 - C) Estão corretos apenas os itens I e II.
 - D) Todos os itens estão incorretos.

19. Os procedimentos especiais correspondem às ações que têm curso por rito diferenciado. São elas:
- A) ações possessórias, ação de cobrança e ação civil pública.
 - B) ação de consignação em pagamento, ações possessórias, ação monitória e inventário e partilha.
 - C) ação monitória, ações possessórias e ação civil pública.
 - D) inventário e partilha, ação de consignação em pagamento e ação de cobrança.
20. São requisitos para oposição de embargos de terceiros, exceto:
- A) que seja terceiro.
 - B) a obediência ao prazo fixado no Art. 1.028 do CPC.
 - C) que o embargado seja proprietário ou possuidor da coisa.
 - D) a existência de um ato de apreensão judicial.
21. Em se tratando das provas, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () A prova testemunhal é admitida, qualquer que seja o valor do contrato, desde que haja começo de prova escrita.
 - () O depoimento pessoal da parte é tomado sem compromisso de falar a verdade, e o advogado pode, por intermédio do juiz, formular perguntas a seu cliente.
 - () As provas devem ser realizadas, preferencialmente, na audiência de instrução e julgamento.
- A) F/F/V.
 - B) V/F/V.
 - C) F/V/F.
 - D) V/F/F.
22. O recurso extraordinário:
- A) será recebido no efeito devolutivo, com o oferecimento, primeiro, das contra-razões, para, depois, o exame de sua admissão, havendo necessidade do recorrente fazer prova da divergência jurisprudencial.
 - B) será recebido no duplo efeito e só haverá contra-razões se for efetivamente admitido.
 - C) poderá ser recebido no duplo efeito, desde que a matéria não tenha sido sumulada pelo STJ, independentemente do recorrente fazer prova da divergência jurisprudencial.
 - D) será recebido no efeito devolutivo e só haverá contra-razões se for admitido, não sendo necessário ao recorrente fazer prova da divergência jurisprudencial.
23. Analise a afirmativa e assinale a resposta correta: “O executado pode opor-se à execução mediante embargos do devedor”. Assim:
- A) tem natureza de ação cognitiva incidental.
 - B) admite-se reconvenção e pedido contraposto.
 - C) a apelação será recebida em duplo efeito no caso de sua rejeição.
 - D) a segurança do juízo é exigida, independentemente da espécie da obrigação.
24. Nos procedimentos cautelares, ressalvada a hipótese de homologação do penhor legal, o requerido será citado para contestar o pedido:
- A) no prazo de 10 (dez) dias da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
 - B) no prazo de 5 (cinco) dias da juntada aos autos do mandado da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia.
 - C) no prazo de 15 (quinze) dias da juntada aos autos do mandado da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia.
 - D) no prazo de 3 (três) dias da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
25. O mandado de segurança pode ser impetrado:
- A) por organização sindical, em defesa dos interesses de seus membros.
 - B) por qualquer partido político.
 - C) por entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa dos interesses de seus membros.
 - D) por associações de bairros com, pelo menos, 1.000 (mil) sócios.

26. Acerca do usucapião, não é correto o que se afirma em:
- A) Não podem ser objeto de posse os bens incorpóreos, intangíveis e insuscetíveis de apropriação.
 - B) É um modo originário de aquisição da propriedade e outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo.
 - C) Há transferência de propriedade, visto que há perda para um e aquisição para outro.
 - D) São requisitos fundamentais para o usucapião a posse *ad usucapionem* e o decurso do tempo.
27. Assinale a resposta correta no que concerne à ação civil pública.
- A) Os partidos políticos, as organizações sindicais e as sociedades civis legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 2 (dois) anos têm legitimidade para promover ações civis públicas em defesa dos seus membros ou associados.
 - B) Salvo nos casos de improcedência, a sentença na ação civil pública não faz coisa julgada contra todos, podendo o autor intentar nova ação com o mesmo fundamento.
 - C) Todos os legitimados para promover a ação civil pública, inclusive os órgãos públicos, poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações.
 - D) A apelação contra a sentença que julga procedente a ação civil pública deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, podendo o juiz conferir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.
28. A ação rescisória é um remédio processual que serve para desconstituir ou revogar acórdão ou sentença de mérito, transitada em julgado. Diante dessa afirmação, analise as proposições e assinale a resposta correta.
- I. Trata-se de uma ação autônoma e não de um recurso.
 - II. A ação deve ser proposta dentro de 1 (um) ano, contados do trânsito em julgado da decisão.
 - III. O prazo é prescricional.
- A) Está correto apenas o item II.
 - B) Está correto apenas o item I.
 - C) Está incorreto apenas o item III.
 - D) Todos os itens estão corretos.
29. Em face do princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, pode-se afirmar que a Administração Pública só pode fazer o que a lei:
- A) e o regulamento determinam.
 - B) determina.
 - C) determina ou autoriza.
 - D) e o regulamento determinam ou autorizam.
30. De acordo com a teoria dos serviços públicos, pode-se afirmar que:
- A) extinto contrato administrativo de concessão de serviço público, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, o que autoriza a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens reversíveis.
 - B) a descentralização administrativa por outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica privada e lhe transfere, por lei, a titularidade e a execução de determinado serviço público ou de utilidade pública.
 - C) existe descentralização quando as atividades são distribuídas de um centro para setores periféricos, dentro da mesma entidade.
 - D) a instituição de uma Secretaria de Estado constitui exemplo típico de descentralização administrativa.
31. Dentre outros, são requisitos dos atos administrativos:
- A) o tempo e o local.
 - B) a territorialidade e a forma.
 - C) os sujeitos e a territorialidade.
 - D) a forma e o objeto.
32. No processo licitatório será dispensada a publicação da convocação:
- A) na tomada de preços.
 - B) na carta-convite.
 - C) na concorrência.
 - D) no leilão.

33. As medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando desequilíbrio econômico-financeiro, são denominadas:
- A) teoria da imprevisão.
 - B) cláusula *pacta sunt servanda*.
 - C) fato do príncipe.
 - D) fato da Administração.
34. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é:
- A) subjetiva, passível de regresso.
 - B) objetiva, insusceptível de regresso.
 - C) objetiva, passível de regresso.
 - D) depende da culpa do agente.
35. Os bens públicos de uso comum, de uso especial e dominicais só perderão a inalienabilidade:
- A) nos casos e na forma que a lei prescrever.
 - B) na hipótese de afetação.
 - C) nos casos de usucapião a que normalmente estão sujeitos.
 - D) se mudarem de uma para outra esfera.
36. Analise as alternativas sobre desapropriação e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () O tombamento é o instituto de direito público pelo qual o Estado faz restrições superficiais ao direito de propriedade, como, por exemplo, à descaracterização da fachada de certos edifícios históricos.
 - () Na desapropriação, o Poder Público indeniza apenas as benfeitorias realizadas com autorização do expropriante.
 - () São elementos constitutivos do decreto expropriatório: sujeito, objeto, motivo e fim.
- A) F/F/V.
 - B) F/V/F.
 - C) V/F/V.
 - D) V/V/F.
37. Limitação administrativa é toda imposição _____, gratuita, unilateral e de ordem _____ condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social.
- A) regulamentadora – pública.
 - B) geral – pública.
 - C) específica – econômica.
 - D) legal – específica.
38. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Considera-se extensão do território nacional para os efeitos penais, exceto:
- A) as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem.
 - B) as aeronaves estrangeiras de propriedade privada, em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente.
 - C) as aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade do governo estrangeiro, mas que estejam pousadas ou atracadas no território brasileiro.
 - D) as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem em alto-mar.
39. Crime é o fato típico e antijurídico. Assim:
- A) será consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.
 - B) será tentado quando, após iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias que dependem da vontade do agente.
 - C) crimes materiais são chamados de crimes de consumação antecipada.
 - D) os crimes de mera conduta também são chamados de crimes puramente formais, pois são crimes de perigo concreto.

40. Analise as alternativas acerca da ação penal e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () A ação penal pública incondicionada é exercida pelo Ministério Público e depende de provocação de outrem.
() A ação penal privada exclusiva só pode ser movida pelo próprio ofendido ou seu representante legal e se inicia com a queixa.
() A ação penal pública condicionada também é exercida pelo Ministério Público e sua instauração independe da representação do ofendido ou de seu representante legal.
- A) V/F/V.
B) V/F/F.
C) F/V/F.
D) F/V/V.
41. Em relação à prova no processo penal, é correto o que se afirma em:
- A) No processo penal não dependem de prova os fatos afirmados pelo autor e confessados pelo réu e aqueles admitidos no processo como incontroversos.
B) Pelo sistema da íntima convicção ou certeza moral do juiz, é livre a apreciação da prova e prescindível a fundamentação da decisão que a acata ou refuta.
C) Os fatos, ainda que axiomáticos, precisam ser provados.
D) O ascendente e o descendente do acusado podem recusar-se a depor, em qualquer hipótese.
42. Contra decisão que indefere a liberdade provisória cabe:
- A) recurso em sentido estrito.
B) apelação.
C) recurso em sentido amplo.
D) *habeas corpus*.
43. Terá forma sumária, iniciando-se pelo auto de prisão em flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público:
- A) O processo de restauração de autos extraviados ou destruídos.
B) O processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso.
C) O processo das contravenções.
D) O processo de aplicação de medida de segurança por fato criminoso.
44. O recurso em sentido estrito tem efeito:
- A) devolutivo.
B) suspensivo.
C) regressivo.
D) extensivo.
45. São fontes materiais do direito do trabalho:
- A) as sentenças normativas proferidas pelos tribunais do trabalho, após o insucesso das negociações coletivas.
B) as greves e pressões sociais realizadas pelos trabalhadores, com vistas à melhoria de sua condição social.
C) os acordos e convenções coletivas de trabalho.
D) as leis formuladas pelo Congresso Nacional e as medidas provisórias em matéria trabalhista editadas pelo presidente da República.
46. Quanto aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
- A) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
B) O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos acusados em geral e aos litigantes, desde que aleguem a insuficiência de recursos, mesmo se não forem reconhecidamente pobres, na forma da lei.
C) Não existem direitos nem garantias absolutos, o que implica a possibilidade de limites constitucionais e infraconstitucionais a eles, inclusive no que tange aos direitos e garantias fundamentais.
D) O princípio constitucional da presunção de inocência tornou inconstitucional toda prisão que não encontre causa em sentença penal transitada em julgado.

47. No que se refere à organização do Estado, assinale a alternativa correta.
- A) O princípio da moralidade só pode ser aferido pelos critérios pessoais do administrador.
 - B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.
 - C) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 (dois) anos de efetivo exercício.
 - D) Compete privativamente ao Superior Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.
48. Em se tratando da Constituição do Estado do Espírito Santo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:
- V – verdadeiro F – falso
- () São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podendo qualquer um dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva.
 - () Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de julho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 - () Perderá o mandato o deputado investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de estado do Distrito Federal, de território e de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática temporária.
 - () O governador e o vice-governador do estado não poderão ausentar-se do estado e do país sem licença da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a 15 (quinze) dias.
- A) F/F/V/V.
 - B) V/V/F/F.
 - C) V/F/V/F.
 - D) F/V/F/V.
49. Quanto à Administração Pública, assinale a resposta correta.
- A) Dentre os Poderes do Estado, encontramos o Poder Executivo, cuja função precípua é a conversão da lei em ato individual e concreto (função normativa).
 - B) O Estado de direito é aquele organizado juridicamente e obediente às suas próprias leis.
 - C) As entidades fundacionais são apenas as pessoas jurídicas de direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação.
 - D) Agentes públicos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais.
50. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito à atividade administrativa.
- A) A publicidade como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal, tanto pelo aspecto de divulgação quanto por propiciar o conhecimento da conduta interna e externa de seu agentes.
 - B) A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.
 - C) A administração pública tem natureza de *munus* público para quem a exerce.
 - D) Toda atividade do administrador público tem por finalidade o bem comum da coletividade administrada.
51. Analise as proposições sobre organização administrativa e assinale a alternativa correta.
- I. Conforme o Decreto-lei 200/67, a Administração indireta compreende, como categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 - II. No Brasil, o direito positivo conceitua a Administração direta federal como a que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa do Legislativo Federal.
 - III. A Administração centralizada ou direta, a saber, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas políticas dotadas de capacidade específica.
 - IV. A fundação de direito público pode ser considerada patrimônio público, personalizado, dirigido a fim público.
- A) Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
 - B) Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
 - C) Estão corretos os itens I e IV, apenas.
 - D) Estão corretos os itens I e II, apenas.

52. Assinale a alternativa correta.

- A) Um dos requisitos necessários ao ato administrativo é a finalidade, que consiste no revestimento exteriorizador do ato, imprescindível à sua perfeição.
- B) Dentre a classificação dos atos administrativos, podemos dizer que são gerais (ou regulamentares), que são expedidos com destinatários determinados e com finalidade informativa.
- C) A revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz realizada pela Administração.
- D) O ato administrativo típico é sempre manifestação da Administração, no desempenho de suas funções de Poder Público, visando à produção de efeito jurídico.

53. Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Em regra, o instrumento do contrato é o termo, registrado em livro próprio da repartição contratante ou, se for o caso, por escritura pública (direitos reais sobre imóveis).
- B) Contrato administrativo é o acordo que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma exclusivamente com particular para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições fixadas pela própria Administração.
- C) A execução contratual diz respeito ao cumprimento de seu objeto, dentro dos prazos estipulados e nas condições ajustadas.
- D) A modalidade de licitação necessária para o contrato de concessão de direito real de uso é a concorrência.

54. Em relação ao controle da Administração Pública, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- () O controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outro.
 - () O controle administrativo é um controle exclusivamente de legalidade.
 - () O controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do executivo.
 - () O controle judiciário é exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realizam atividade administrativa.
- A) V/F/V/V.
 - B) F/F/V/F.
 - C) V/V/F/F.
 - D) V/F/F/V.

55. Quanto ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, assinale a alternativa errada.

- A) O cargo público é provido por nomeação, ascensão, aproveitamento, reintegração e reversão.
- B) É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo ou função pública.
- C) O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.
- D) É assegurado ao servidor público, na forma do Art. 122, IX, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Questões dissertativas

1. Uma empresa já declarada "inidônea para contratar com a administração pública", por decisão proferida pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União, pode ter seus outros contratos (cerca de 50), firmados com vários entes/órgãos públicos, suspensos? Explique.
2. Boa parte da euforia com relação ao crescimento brasileiro vem do agronegócio (exportação de grãos, sementes e colhidos). Assim, como desenvolver, no Espírito Santo, a infra-estrutura logística necessária para escoamento de produção, levando em conta o crescimento com sustentabilidade?

OBS.:

As respostas às questões dissertativas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.